

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2262/2533

ธนาคาร ทหาร ไทย จำกัด
นาย คณิต ยง สกุล
บริษัท บางกอก ด้อยคิวิเมนต์ (1975)
กับพวก

โจทก์
ผู้คัดค้าน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296

ในการขายทอดตลาดทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่ามีผู้สุ่ราคาสูงกว่าราคา
ที่ประมาณไว้ จึงรายงานต่อศาลว่าสมควรขายแก่ ผู้ให้ราคาสูงสุดคือผู้คัดค้าน ศาลมี
คำสั่งอนุญาตให้ขายได้แสดงว่าราคาเหมาะสมแล้วและไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงาน
บังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดโดยไม่สุจริต หรือมิได้ปฏิบัติตาม บทบัญญัติ
ของกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้ว่าด้วยวิธีการขายทอดตลาดดังนี้ การขาย
ทอดตลาดที่ดินพิพาทจึงชอบด้วยกฎหมาย.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลแพ่งออกหมายบังคับคดีและขอให้ศาลจังหวัดภูเก็ต
ดำเนินการบังคับคดีแทน ต่อมาโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลจังหวัดภูเก็ต
ยึดที่ดิน 1 แปลง ของจำเลยที่ 2ขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์ มีผู้เข้าสุ่ราคา
3 ราย ผู้ให้ราคาสูงสุดคือผู้คัดค้าน โดยให้ราคา 1,115,000 บาท โจทก์คัดค้านว่า
ราคาที่ผู้ซื้อให้สูงสุดยังไม่คุ้มจำนวนหนี้และราคาต่ำไปไม่สมควรขาย

โจทก์ได้ยื่นคำร้องว่า โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายนี้ เพราะจำเลยเป็นหนี้โจทก์เป็นจำนวนรวม 9,443,515 บาทผู้คัดค้านให้ราคาต่ำกว่า ราคาประเมินของทางราชการมาก การขายทอดตลาดครั้งนี้มีผู้เข้าประมูลซื้อทรัพย์สิน เป็นครั้งแรกและผู้เข้าประมูลสู้ราคามีพฤติการณ์ส่อว่าร่วมกันกดราคาให้ต่ำกว่าปกติ จึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต เมื่อผู้เข้าประมูลสู้ราคาเสนอราคาสูงสุดแล้ว เจ้าพนักงาน บังคับคดียังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สิน คือมิได้ตกลงด้วยการเคาะไม้แต่กลับรายงานต่อศาลว่าได้เคาะไม้แล้ว เพื่อให้ศาล หลงผิดว่าได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยชอบแล้วเป็นเหตุให้ ศาลมีคำสั่งอนุญาตการขายทอดตลาดครั้งนี้ไม่สมบูรณ์และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอ ให้สั่งเพิกถอนคำสั่งการขายทอดตลาดของศาลจังหวัดภูเก็ต และให้ทำการประกาศ ขายทอดตลาดทรัพย์สินรายนี้ใหม่

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า การขายทอดตลาดรายนี้ชอบด้วยกฎหมายแล้ว กล่าว คือเมื่อผู้คัดค้านเสนอให้ราคาสูงสุด และเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลจังหวัดภูเก็ต ได้นับ 1 ถึง 3 แล้ว เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอให้ราคาสูงกว่านั้นอีก จึงได้เคาะไม้ตกลงขาย ให้แก่ผู้คัดค้าน ขณะตัวแทนโจทก์นำยึดที่ดินแปลงนี้ได้ประเมินราคาที่ดินไว้เพียง 1,000,000 บาท และการประเมินราคาเพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของเจ้า พนักงานก็ประเมินไว้เพียง 988,650 บาท ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินชายทะเลและ รถยนต์เข้าไม่ถึงเพราะไม่มีทางสาธารณะผ่านเข้าไป ราคาที่ผู้คัดค้านเสนอซื้อและเจ้า พนักงานบังคับคดีตกลงขายเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้นับ 1 ถึง 3 และได้เคาะไม้แสดงการขายอันเป็นการดำเนินการขายทอดตลาดไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว...

สำหรับฎีกาของโจทก์ที่ว่า ราคาที่ดินแปลงพิพาทที่ขายทอดตลาดต่ำกว่าสภาพความเป็นจริงมาก ขอให้ทำการขายทอดตลาดใหม่นั้นข้อเท็จจริงได้ความจากนายบุญเลิศพยานโจทก์และบันทึกการยึดทรัพย์กับหนังสือแจ้งราคาประเมินที่ดินของอำเภอกลางเอกสารหมายเลข ร.ค.3 และ ร.ค.1 ว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินพิพาทเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2526 ได้ประมาณราคาที่ดิน 1,000,000 บาท ซึ่งผู้แทนโจทก์ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้นำยึดไว้ด้วย โดยไม่ปรากฏว่าผู้แทนโจทก์ได้คัดค้าน การขายทอดตลาดที่ดินพิพาทกระทำกัน 2 ครั้งครั้งแรกไม่มีผู้สู้ราคา ส่วนครั้งหลังทำการขายเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2529 มีผู้สู้ราคา 3 ราย ผู้คัดค้านเป็นผู้ให้ราคาสูงสุด 1,115,000 บาท ราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาประเมินของจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งมีราคาตารางวาละ 25 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 988,650 บาท เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าผู้สู้ราคากว่าราคาที่ประมาณไว้ จึงรายงานต่อศาลเพื่อพิจารณาว่าสมควรขายแก่ผู้ให้ราคาสูงสุดคือผู้คัดค้านหรือไม่ ซึ่งศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งอนุญาตให้ขายได้ ดังนี้แสดงว่าราคาที่ดินพิพาทที่ขายทอดตลาดไปเหมาะสมแล้ว และไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดโดยไม่สุจริต หรือมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้ว่าด้วยวิธีการขายทอดตลาดแต่อย่างใด การขายทอดตลาดที่ดินพิพาทจึงชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จะขอให้ยกเลิกการขายหรือขอให้ทำการขายทอดตลาดได้ไม่..."

พิพากษายืน.

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>